

1517928-16.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Marcos Vieira de Moraes

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 26ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/10/2022

... que o acusado praticou 2 (dois) crimes de roubos majorados pelo emprego de arma branca, praticados em concurso formal e, ainda, em concurso material com as infrações penais previstas no art. 307, do Código Penal e art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro. Com relação aos roubos majorados, a majorante da faca restou plenamente comprovada. Resta inequívoco que o uso da faca no crime de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

26ª Vara Criminal

Rua Abrahão Ribeiro, 313, 1º andar - sala 425/426, Barra Funda - CEP 01133-020,

Fone: 11 2868 - 7154, São Paulo-SP - E-mail: sp26cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1517928-16.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2214076/2022 - 24º D.P. PONTE RASA, 26604225 - 24º D.P. PONTE RASA, 2214076 - 24º D.P. PONTE RASA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JACKSON LUCAS DE AQUINO DA SILVA

Vítima:

O Estado e outros

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

18/10/2022

Réu Preso

Tramitação prioritária

No dia 18 de outubro de 2.022 às 15h35min, por força do Provimento 2545/2020, do Conselho Superior da Magistratura, após declaração de pandemia do COVID-19 pela OMS, e Comunicado CG 284/2020, da E. Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo a fim de garantir celeridade processual e ante anuência das partes, instaurou-se audiência remota, via aplicativo Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito, Dr. MARCOS VIEIRA DE MORAIS, comigo assistente judiciário ao final nomeado, foi aberta a audiência de Instrução, Debates e Julgamento nestes autos. No mais, consigno que as partes e demais participantes foram cientificados que não estão autorizados a usar os dados de imagem e som captados nesta audiência, salvo em caso de utilidade nos próprios autos do processo, nos termos do art. 367, parágrafos 5 e 6 do Código de Processo Penal.

Presenças/Ausências

Presente(s):

Promotor(a) de Justiça: Dr(a). FLÁVIA A. CHERUBINI FOGAÇA BRAGA

Defensor(a) Público(a): Dr(a). FÁBIO MANTOVAN DOS SANTOS

Réu: JACKSON LUCAS DE AQUINO DA SILVA (Réu preso)

Vítima: AMANDA OLIVEIRA DOS SANTOS

Vítima: FERNANDO ALVES DO CARMO CABRAL

Testemunha/A: NATANAEL MIRANDA DE OLIVEIRA

Testemunha/A: IAGO JOZINO FIDÉLIS DA SILVA

Testemunha/A: WALTER ROBERTO DI MISCIO

Instrução

Preliminarmente, pelo MM. Juiz foi dito que: Tendo em vista que se trata de processo-crime de réu preso, entendo que a ausência de algemas trará risco principalmente aos funcionários da unidade penitenciária, sobretudo àqueles incumbidos das tratativas que envolvem as videoconferências, que perambulam entre presos constantemente, sem qualquer divisa física entre servidores e custodiados. Outrossim, cumpre assinalar que se houve a manutenção das algemas pelos funcionários e direção técnica daquele prédio carcerário, é porque há juízo de confiabilidade quanto a sua imprescindibilidade no caso. Portanto, a ausência de tais adereços mostra-se temerária e o seu uso se revela essencial à ordem dos trabalhos, mesmo que exercidos de forma telemática. Dessa forma, para garantir a integridade física daqueles presentes na sala de apresentação dos presos, determino que o réu permaneça algemado. Nada mais.

Pelo MM. Juiz foi dito que: Considerando a manifestação do acusado, NOMEIO para a sua defesa os Defensores Públicos atuantes nesta vara. Anote-se.

Pelo Dr. Defensor Público foi dito que: MM. Juiz, o acusado é inocente, o que será provado no decorrer da instrução probatória. Outrossim, arrolo as mesmas testemunhas da acusação, pugnando por eventual acréscimo ou substituição do rol.

Pelo MM. Juiz foi dito que: Não foram suscitadas matérias preliminares ou prejudiciais de mérito, nem antecipadas teses defensivas. No mais, não estão presentes quaisquer hipóteses que autorizem a absolvição sumária, previstas no art. 397 e seus incisos do Código de Processo Penal. Necessária, portanto, a instrução probatória, a fim de apurar a autoria, a conduta, a culpabilidade e a responsabilidade penal do acusado ante os fatos delituosos descritos na denúncia, cujo recebimento anterior ora ratifico.

Iniciados os trabalhos, foram ouvida(s) a(s) vítima(s), a(s) testemunha(s) e, após, realizado o interrogatório do réu, todos em audiovisual.

As partes desistiram da oitiva da testemunha Walter, o que foi homologado pelo MM. Juiz de Direito.

As partes nada requereram na fase processual prevista no art. 402, do Código de Processo Penal.

Pelo MM. Juiz de Direito foi dito que: Não havendo mais provas a serem produzidas, bem como dada como superada a fase do art. 402 do CPP, declaro encerrada a instrução, passando aos debates orais.

Debates

Pelo(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça foi dito que: MM. Juiz, encerrada a instrução, verifico que a denúncia procede. Devidamente comprovadas autoria e materialidade dos delitos na denúncia. Vejamos. O acusado foi preso em flagrante

delito, logo em seguida ao roubo, conduzindo o veículo subtraído, mesmo sem ser habilitado. Foi prontamente reconhecido pelas vítimas. Com ele apreendida a faca utilizada. O policial Natanael Miranda de Oliveira disse que estavam em patrulhamento quando foi irradiado o roubo. Avistaram o veículo do mesmo modelo e cor e efetuaram abordagem. O acusado tentou fugir, conduzindo o veículo em alta velocidade, vindo a colidir com o portão de uma casa. Indagado confirmou o roubo. A faca estava dentro do carro, foi apreendida. O roubo havia acabado de acontecer. A vítima reconheceu o acusado como autor do roubo. Quando preso ele deu o nome do irmão e teve que ser legitimado para ter certeza de sua identidade. No mesmo sentido o depoimento do policial Iago Jozino da Silva que ressaltou que ao avistarem o carro, que havia notícia de roubo efetuaram abordagem. O acusado colidiu com um portão. Indagado ele confirmou o roubo, disse que usaria o carro para fazer um role. A faca foi apreendida. O acusado foi reconhecido pela vítima na DP, foi subtraído o carro da motorista e o celular do passageiro. Recorda-se que na DP o acusado atribuiu-se falta identidade, tendo necessidade de legitimação. A vítima Amanda disse que voltava na casa de uma prima, no começo da noite. Parou no semáforo, para arrumar o celular, quando o assaltante chegou, colocou a faca, anunciou o roubo e mandou que entregasse o celular. Em seguida, mandou que saísse do carro. Os fatos foram rápidos. Na DP também efetuou o reconhecimento. Olhando as tatuagens reconheceu as tatuagens do acusado, mas disse que ele está bem diferente. Fernando reconheceu o acusado e narrou como se deu o roubo. Ele se debruçou com uma faca. Como carro tinha seguro, desceram e deixaram levar. Durante seu interrogatório Jackson confessou os delitos. Disse que deu a voz de roubo, com a faca. A vítima saiu do carro, então, o conduziu, mesmo sem ser habilitado. Colidiu com o portão e foi abordado. Indagado, passou os dados de seu irmão. Estas as provas. Entendo comprovada autoria e materialidade dos três delitos descritos na denúncia, sendo a condenação de rigor. Na aplicação da pena, considerando as circunstâncias judiciais e o possível a pena base no mínimo legal. Na segunda fase há que se reconhecer a confissão do acusado. Na terceira, presente a causa de aumento de ter sido o delito praticado com uma faca. Dois patrimônios foram lesados, assim entre os delitos de roubo, necessário o reconhecimento do concurso formal. Por fim, ante a primariedade do acusado, entendo possível a aplicação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena. Diante do exposto, requer o Ministério Público seja a presente ação julgada Procedente, com a condenação do acusado nos termos da denúncia.

Pelo(a) Dr(a). Defensor(a) Público(a) foi dito que: MM. Juiz, considerando a confissão espontânea do réu, esta Defesa passa a formular somente os seguintes pedidos: aplicação das penas-base nos seus patamares mínimos legais, reconhecimento da confissão como atenuante genérica, fixação de regime diverso do fechado e, por fim, direito de recorrer em liberdade.

Pelo MM. Juiz foi dito que: Vistos. JACKSON LUCAS DE AQUINO DA SILVA, qualificado à pág. 28, viu-se denunciado como incurso no art. 157, §2º, inciso VII, por 2 (duas) vezes, na forma do art. 70, art. 307, do Código Penal e art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro, todos na forma do art. 69, do Código Penal porque, no dia 07 de agosto de 2022, por volta das 20h30, na Avenida Calim Eid, nº 1128, Ponte Rasa, nesta cidade e comarca de São Paulo, subtraiu, para proveito próprio, mediante grave ameaça perpetrada com emprego de uma faca, um aparelho celular Samsung A20S, avaliado em R\$1.250, 00 (mil duzentos e cinquenta reais), pertencente à vítima Fernando Alves do Carmo Cabral e o veículo Fiat Mobi, de cor branca, placa QUU4193, pertencente à Kovi Corretora de Seguros LTDA e alugado pela vítima Amanda Oliveira dos Santos. Na data 07 de agosto de 2022, por volta de 20h56, na Rua das Bromélias, 310, nesta cidade e comarca de São Paulo, JACKSON LUCAS DE AQUINO DA SILVA, qualificado à fl. 28, consciente e voluntariamente, dirigia o veículo automotor Fiat Mobi, de cor branca, placa QUU4193, em via pública, sem a devida habilitação, gerando perigo de dano. Consta ainda na data de 07 de agosto de 2022, por volta de 20h56, na Rua das Bromélias, 310, nesta cidade e comarca de São Paulo, nesta cidade e comarca de São Paulo, JACKSON LUCAS DE AQUINO DA SILVA, qualificado à fl. 28,

atribuiu-se falsa identidade, dizendo-se chamar Jeferson Matheus de Aquino Silva, RG 38557774, para obter vantagem em proveito próprio. Por ocasião dos fatos, a vítima Amanda Oliveira dos Santos conduzia o veículo automotor Fiat Mobi, de cor branca, placas QUU4193, estando a vítima Fernando Alves do Carmo Cabral no banco do passageiro, ocasião em que, ao pararem no semáforo situado na Av. Calim Eid, foram abordados pelo denunciado, que, na posse de uma faca, anunciou o roubo e exigiu a entrega do referido veículo e do aparelho celular de Fernando. Temendo por suas vidas, as vítimas desembarcaram do automóvel, após o que JACKSON fugiu na condução do veículo Fiat Mobi e do celular subtraído. Ocorre que policiais militares, cientes da ocorrência do roubo, visualizaram o veículo subtraído na Estrada de Mogi, oportunidade em que deram ordem de parada ao condutor, o qual, porém, lhes desobedeceu. Feita breve perseguição, JACKSON foi alcançado e capturado, após colidir com o veículo que dirigia em uma casa situada na Rua das Bromélias, nº 310. Durante a abordagem, a faca utilizada pelo denunciado na prática do roubo foi apreendida no interior do veículo. Preso em flagrante e conduzido à distrital, o denunciado atribuiu-se falsa identidade, dizendo se chamar Jeferson Matheus de Aquino Silva, RG 38557774. Porém, após a verificação junto ao IIRGD, foi constatada sua verdadeira identidade, bem como, em pesquisa de praxe, verificou-se que o denunciado não possui habilitação para dirigir veículo automotor. Em sede policial, as vítimas foram categóricas em reconhecer o denunciado como autor do roubo (Fls. 13 e 16), sendo certo que os objetos subtraídos foram devidamente restituídos. Em seu interrogatório, o denunciado permaneceu em silêncio (Fl. 28). Recebida a denúncia, o réu foi citado, advindo sua resposta à acusação pela Defensoria Pública. Ausentes as teses de absolvição sumária, confirmou-se audiência de instrução e julgamento na modalidade virtual, previamente agendada. Durante a instrução, foram ouvidos os policiais militares e as vítimas, arrolados em comum pelas partes e, após desistência pelas partes da testemunha remanescente, devidamente homologada por este juízo, foi realizado o interrogatório do acusado. Superada a fase processual prevista no art. 402 do Código de Processo Penal e declarada encerrada a instrução probatória, sobrevieram debates orais. O Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos exatos termos da denúncia. Ponderou acerca da dosimetria das penas. A Defensoria Pública, por seu turno, limitou-se a formular pedidos acerca da dosagem das penas, fixação do regime inicial para a pena privativa de liberdade e do direito do acusado de recorrer em liberdade. Este, em síntese, é o relatório. FUNDAMENTO E DECIDIDO. A ação penal é totalmente procedente, devendo o réu ser condenado pelos 2 (dois) crimes de roubos majorados pelo emprego de arma branca, em concurso formal entre eles e, ainda, em concurso material com os delitos previstos no art. 307, do Código Penal e art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro. Nestes termos, a materialidade dos delitos se encontra estampada nas cópias do boletim de ocorrência, das declarações em solo policial, do auto de exibição/apreensão/entrega, do auto de exibição e apreensão, do auto de depósito e dos demais elementos informativos, sendo corroborada pela prova. A autoria também é certa. Silente na fase policial, o acusado JACKSON LUCAS DE AQUINO DA SILVA, interrogado em juízo, confessou a prática dos crimes. São verdadeiros os fatos narrados. A vítima estava dirigindo, puxou a faca. Não tinha habilitação. Colidiu com o veículo contra o portão. Deu o nome do seu irmão. Ouvido em juízo, portanto, o réu confessou a prática dos delitos. Sobre a grande importância da confissão judicial, de acordo com Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha afirma que, por presumir-se livre de vícios da inteligência e vontade, tem ela valor absoluto e serve como base condenatória ainda que seja o único elemento a incriminar o réu e só perderá sua força se desmentida pelas provas restantes (Da prova no Processo Penal, São Paulo: Ed. Saraiva, 7ª ed., 2006, p. 122). Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência: "Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento importantíssimo de prova, que somente pode ser afastado por circunstâncias excepcionais que tornem duvidoso seu valor. Se, ao contrário, é segura, coerente e sem desmentidos, além de encontrar apoio nos demais elementos de convicção existentes nos autos, o que cumpre é dar valor absoluto a esta prova. Nesse sentido já se decidiu: "A confissão judicial, sem margem para divagações doutrinárias, ou tertúlias hermenêuticas, constitui seguríssimo elemento

de convicção. Apenas incomum circunstância, aqui não vislumbrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa. Assim, se o acusado admite, sem explicações ou justificações plausíveis, a verdade do gesto criminoso que lhe vem atribuído, não há como fugir à proclamação da procedência da pretensão punitiva deduzida. (Apelação Criminal nº 297.351-3/5, 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, rel. Des. Canguçu de Almeida, julgado em 20/10/2003)." (AC2018.0000360351, 11ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, rel. Alexandre Almeida, 16 de maio de 2018). De acordo com a Doutrina: "É sumamente tranquilizador para a consciência do juiz ouvir dos lábios do réu uma narrativa convincente do fato criminoso com a declaração de havê-lo praticado, consistindo um verdadeiro 'raio de luz que ilumina de jato todos os escaninhos dos crimes ocultos, dissipa as dúvidas, orienta as ulteriores investigações e conforta de um só passo os escrúpulos do juiz e as preocupações de justiça dos homens de bem" (HÉLIO TORNAGHI, Curso de Processo Penal, vol. 01, págs. 378/379). Tem-se que a confissão não é elemento isolado nos autos, uma vez que foi corroborada pelo restante do conjunto probatório. Neste sentido: "A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a confissão judicial é prova para a condenação, máxime quando compatível com a materialidade do delito e realizada na presença do defensor ou corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial". (Júlio Fabbrini Mirabete - Processo Penal - ed. Atlas, 8ª edição, pág. 288). É dizer: a confissão tem valia, ainda mais porquanto corroborada pelo restante da prova produzida, sendo apta a fundamentar a prolação de decreto condenatório, não havendo nos autos a comprovação da existência de nenhum vício de vontade que pudesse determinar a sua desconsideração. Ainda em harmonia com a confissão espontânea do réu, temos as seguras palavras judiciais dos ofendidos. Amanda Oliveira Dos Santos, ouvida em juízo, crê que a pessoa que a roubou foi a de número 2 (não é o acusado). Estava voltando da casa de uma prima da depoente, aproximadamente no final da tarde, começo da noite. Parou no semáforo, para arrumar o GPS do celular. Pegou o celular do seu marido e deixou o celular no canto. Em seguida, essa pessoa foi e parou ao lado do carro, colocou a faca, que era branca, pela fresta da janela e ele pediu o celular e, depois, pediu para que saíssem do carro, cada um saindo de um lado. Não teve muito contato visual. Pegou o carro e bateu nele. Tinha um segredo, o acusado conseguiu destravar. Entrou na casa de uma moça, pois estava muito assustada, o seu marido conseguiu chamar a polícia. Crê que o seu marido teve mais contato visual com o acusado, até porque ficou um pouco mais. O carro era alugado, tinha seguro. Soube da prisão do acusado cerca de 40 (quarenta) minutos. Não viu a faca. O celular do seu marido foi recuperado. Era uma pessoa morena, com uma tatuagem de cifrão na mão. Tinha uma carpa também, do lado direito. O 3 tem tatuagem que mencionou. Fisicamente, lembra mais do 2. Crê que o 3 ostenta a cutis branca. O acusado exibiu a tatuagem da carpa, era o 3. Reconhece o número 3. Ele não era assim. Reconhece as tatuagens. Fernando Alves do Carmo Cabral, ouvido em juízo, relatou que reconheceu o acusado em juízo. As fotografias nos autos foram da pessoa que reconheceu. Estavam voltando da casa do pessoal da sua esposa, quando pararam no farol, colocaram o endereço para voltar para a casa, quando o roubador os abordaram. A faca era branca, viu a arma, pediu o telefone e, logo em seguida, pediu para que descessem do veículo. Como era um carro alugado, logo entregaram o carro. Saíram correndo, cada um de um lado. Depois foram pedir ajuda. Conseguiu encontrar uma viatura, parou ela e noticiou o roubo e, logo em seguida, jogaram a ocorrência na rádio e, depois de 2 (dois) minutos, soube que começaram a perseguição. Seu celular e documentos foram recuperados. Perante este Juízo, ambas as vítimas reconheceram o acusado como sendo aquele que cometeu os delitos apontados na denúncia. E não há por que suspeitar de tais depoimentos, pois tais pessoas sequer conheciam o réu e não há justificativa de que pretendam acusá-lo falsamente de crime, razão pela qual não há qualquer motivo para descredibilizar seus depoimentos. Devem ser prestigiadas as palavras das vítimas nos crimes patrimoniais, diante da enorme relevância probatória que tais manifestações adquirem, principalmente quando narram, com precisão os acontecimentos criminosos e identificam, com firmeza, os autores dos crimes. Nessa esteira, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: "APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBOS

QUALIFICADOS E FORMAÇÃO DE QUADRILHA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - NÃO ACOLHIMENTO - Nos crimes de roubo, os depoimentos das vítimas, seguros e corroborados pelos demais elementos de prova, possuem grande relevância e são suficientes para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para elas incriminarem falsamente os réus. E, demonstrada a associação de cunho permanente, configurando a existência da "societas sceleris", isto é, o ânimo entre os réus para formar e organizar suas ações, previamente, sendo certo que enquanto alguns abordavam as vítimas, outros ficavam vigiando-as no cativado, indicando o caráter estável e duradouro da associação para a prática de delitos, caracterizado o crime de formação de quadrilha. Recursos parcialmente providos, somente para afastar a causa de aumento de pena referente ao emprego de arma em relação ao segundo roubo, sem repercussão nas penas aplicadas, corrigindo-se, de ofício, erro material constante no dispositivo da sentença, relativo ao nome do réu Emerson." (TJSP; Apelação 0010794-07.2015.8.26.0309; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jundiaí - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/08/2018; Data de Registro: 28/08/2018). No presente caso, não houve demonstração de que qualquer das vítimas tivesse qualquer motivo lógico para atribuir falsamente ao réu a autoria dos fatos e, ainda, tem-se que os ofendidos pormenorizaram as condutas do acusado, individualizando-as, de modo que suas declarações assumem especial relevância no deslinde da controvérsia. Reprisa-se a importância de que os reconhecimentos do acusado em solo policial foram ratificados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, podendo servir como meios idôneos de prova para identificá-lo como o autor dos delitos e fundamentar a condenação em seu desfavor. Ainda, o policial militar Natanael Miranda de Oliveira, ouvido em juízo, disse que deram sinais, ele empreendeu fuga, ele não esta a com os documentos pessoais. Disse que utilizou do veículo mesmo para voltar para casa. A faca foi apreendida. Estava com, ele. O roubo tinha acontecido há menos de cinco minutos. A vítima fez contato com a esposa. Ele era motorista de Uber e o carro estava no nome dela. Levaram também o celular de um passageiro. A vítima reconheceu o acusado como autor do roubo sem sombra de dúvidas. Na delegacia foi passado os dados que ele passou pra equipe. Durante o planilhamento retornou que não eram os dados dele, tendo o delegado o informado que ele responderia também pelo delito de falsa identidade. Reconhece o acusado aqui presente. No local ele deu o nome do irmão e na delegacia teve que fazer planilhamento. Foi tudo filmado pelas bodycams, inclusive ele dando o nome errado e está disponível na internet no youtube através do canal PM-TV. o policial militar IAGO JOZINO, ouvido em juízo, relatou que participou da abordagem. Estavam em patrulhamento, próximo a Avenida, quando uma das equipes começou a informar, via rede rádio, que se encontrou com um transeunte, que noticiou que foi roubado, teve o veículo Fiat Mobi roubado. Fizeram patrulhamento, localizaram o automóvel e iniciaram o acompanhamento, pois o condutor empreendeu fuga. Em certo ponto, o condutor colidiu contra um portão. Ele dirigia em alta velocidade, colocando em risco outros transeuntes. Ele falou que tinha feito o roubo mesmo, utilizando a faca e iria se utilizar do veículo para se deslocar para a casa. A faca foi apreendida. As vítimas reconheceram o acusado. Era uma motorista de uber e passageiro. Levaram o celular do passageiro e o automóvel da motorista. O acusado estava dando um nome que não era dele. Somente na delegacia que foi descoberta a real identidade do denunciado. Aos depoimentos policiais também deve ser dado o costumeiro crédito, não havendo nos autos indícios de que estes tenham agido apenas com intuito de mera perseguição. Servidores públicos que são, muito bem sabem das consequências do falso testemunho. Os pretórios não veem os depoimentos dos policiais como inválidos ou parciais de antemão. Não se pode crer que queiram, deliberadamente, incriminar pessoas inocentes. Sobre o tema, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça: "Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório." (STJ, AgRg no AREsp 366258/MG, Rel. Min. LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJ 11/03/2014). E conforme esta Egrégia Corte: "Processo penal. Prova. Testemunhos de policiais. Os relatos de policiais

têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do réu, quando seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova". (TJSP Apelação nº 0002146-83.2014.8.26.0176, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Souza Nery, j. 27/08/2015). Repiso, não há quaisquer elementos dos autos que apontem qualquer irregularidade na conduta dos policiais que atuaram no caso sub judice. Outrossim, seus depoimentos coadunam e são amparados pelas demais provas e elementos informativos coligidos nestes autos. Diante deste robusto acervo probatório, infere-se, seguramente, que o acusado praticou 2 (dois) crimes de roubos majorados pelo emprego de arma branca, praticados em concurso formal e, ainda, em concurso material com as infrações penais previstas no art. 307, do Código Penal e art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro. Com relação aos roubos majorados, a majorante da faca restou plenamente comprovada. Resta inequívoco que o uso da faca no crime de roubo autoriza a incidência da majorante relativa ao emprego de arma branca prevista no artigo 157, § 2º, VII, do Código Penal, pois gerou maior potencialidade lesiva às vítimas, diminuindo, consideravelmente, a capacidade de resistência destas, em razão do maior risco ao qual ficaram expostas. Nesse sentido, o seguinte julgado do C. STJ: "PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA OU IMPRÓPRIA . FACA. CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE. POSSIBILIDADE. CONCEITO LEGAL E DOUTRINÁRIO. POTENCIALIDADE LESIVA E DIMINUIÇÃO DO PODER DE RESISTÊNCIA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. PRESCINDIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) Se a locução 'emprego de arma' - causa especial de majoração da pena no crime de roubo -, abrange tanto as armas impróprias (faca, chave de fenda, pedaço de pau, de vidro, emprego de animais, por exemplo), cujo porte não é proibido, quanto as armas de fogo - conduta que constitui crime autônomo e grave -, nada mais razoável e lógico que a censura penal incidente sobre roubos com armas impróprias e próprias tenha tratamento distinto, se não na quantidade de pena, pelo menos na qualidade da resposta penal. Portanto, se durante a fixação da pena a fração de exasperação é a mesma para o roubo praticado com arma branca e para o cometido com emprego de arma de fogo - aspecto quantitativo -, justamente no estabelecimento do regime prisional é que a diferenciação entre ambas as condutas deverá ser feita - aspecto qualitativo"(HC n. 297.425/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 27/8/2014). (STJ-HC 367.477/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016). Houve consumação dos crimes de roubo, efetivamente saindo da esfera de vigilância das vítimas os bens subtraídos. Outrossim, mesmo que não fosse o caso, bastaria que cessasse a grave ou violência, para que o poder sobre os bens se transformasse de detenção em posse. Inclusive, este é o entendimento consagrado pelos superiores tribunais, sedimentado com a edição da Súmula 582 do C. Superior Tribunal de Justiça: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". De mais a mais, o acusado, em um só contexto fático, subtraiu bens pertencentes à duas vítimas, circunstância elucidada pela prova oral produzida em juízo. Deste modo, de rigor o reconhecimento do concurso formal de crimes de roubo, em razão da pluralidade de patrimônios atingidos pela ação criminosa. A respeito do tema, leciona Weber Martins Batista: "O crime de roubo, como o de furto, visa à proteção do patrimônio das pessoas. De todas elas e de cada uma em particular. Como o patrimônio de A não se confunde com o de B, a subtração das coisas de A é diversa da subtração das coisas de B. Cada uma delas caracteriza um crime de roubo. Por isso mesmo, ao praticar este delito contra duas, três ou quatro pessoas, o agente comete dois, três ou quatro roubos. Se o faz em uma só ação, é lógico concluir que deve responder por dois, três ou quatro roubos em concurso formal. Será possível haver dúvida sobre isso? Se a ação (no roubo) é praticada em relação a várias pessoas em conjunto - diz FRAGOSO - e se todos são despojadas de bens, há concurso formal. É que, como diz o mestre FREDERICO MARQUES, ao tratar do concurso formal, 'uma só conduta dá origem a mais de um fato, ou a mais de um crime, quando atingir a mais de um bem penalmente

tutelado." (O Furto e o Roubo no Direito e no Processo Penal, 2ª ed., forense, 1995). Colaciono, ainda, precedente hodierno da Suprema Corte: "É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da caracterização do concurso formal (art. 70, do Código Penal), quando o delito de roubo acarreta lesão ao patrimônio de vítimas diversas" (STF: HC 96.787/Rs, rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, julgamento em 31.05.2011). Enfim, infere-se, indubitavelmente, que o acusado, mediante grave ameaça, recrudesceu com o emprego de arma branca, subtraiu bens de 2 (duas) pessoas distintas. Com relação ao delito previsto no art. 307, do Código Penal, fica evidenciada a procedência da inicial acusatória neste ponto, mormente restar evidenciado que o acusado se utilizou de nome diverso, com a intenção de ludibriar os agentes públicos e, assim, mitigar eventual responsabilização criminal em seu desfavor, ocultando seus antecedentes criminais e a sua condição de procurado. Nesse sentido, a Súmula 522 do C. STJ, in verbis: "A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa". Com efeito, a atribuição de identidade falsa, mediante uso de nome de terceira pessoa, ainda que cometida em autodefesa, não descaracteriza os crimes previstos nos artigos 304 e 307, do Código Penal - especialmente o crime de uso de documento falso - uma vez que tal fato ofende a fé pública e o próprio interesse comum, extrapolando a garantia constitucional de permanecer em silêncio, bem como a liberdade de mentir sobre os fatos relacionados ao crime. Assim, não elide a criminalidade do fato a alegação de que a ré agiu sob o pálio do princípio nemo se detegere, atualmente acolhido no artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal vigente. Ora, o direito de ficar calado e não se autoincriminar não compreende o de falsear a própria identidade. A mentira que a lei permite - melhor dizendo, não sanciona - é aquela utilizada pelo suspeito para contestar os fatos em que se baseia a acusação (v. Manzini, Trattato di Diritto Processuale Penale Italiano, v. 4.º/205, Utet, 1952); não, todavia, aquela que colima dela forrar-se pela via larga da falsa identidade. Com relação ao delito previsto no art. 309, da Lei nº 9.503/97, ficou demonstrado nos autos que o réu não contava com habilitação e trafegava perigosamente na via, de tal forma que, invadindo a calçada, colidiu com o automóvel que conduzia contra 1 (um) muro que guarneceu uma residência, colocando sua vida e a de outros em risco, além dos prejuízos materiais concretamente ocorridos. Diante desses fundamentos, comprovadas a materialidade e autoria dos crimes, tipificados no art. 157, §2º, inciso VII, por 2 (duas) vezes, na forma do art. 70, art. 307, do Código Penal e art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro, todos na forma do art. 69, do Código Penal e, não existindo causas que afastem a ilicitude da conduta do réu, excluam a culpabilidade do denunciado ou extingam a punibilidade, bem como afastadas as teses defensivas, reconheço a ocorrência do delito e passo a dosar as penas. DOSIMETRIA. I. Dos crimes de roubos majorados, sopesando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, do atento exame da folha de antecedentes e da certidão criminal acostada nos autos verifica-se que o réu é primário e não conta com antecedentes desabonadores. Os critérios judiciais previstos no art. 59, do Código Penal se encontram dentro da normalidade. Desta feita, fixo as penas-base em seus patamares mínimos legais, quais sejam, 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso. Na segunda fase, forçoso o reconhecimento da atenuante da confissão. Todavia, fixadas as penas em seus patamares mínimos, inviável a redução aquém destes, em observância à Súmula nº 231 do c. STJ, razão pela qual mantenho as penas nos patamares anteriormente fixados. Na terceira fase, incide uma única majorante do roubo (emprego de arma branca), razão pela qual promovo o aumento no mínimo de 1/3 (um terço), elevando as penas para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa, no mínimo. Ainda na terceira fase, configurado o concurso formal, considerando o número de vítimas e patrimônios atingidos (2), recrudeço as penas na fração de 1/6 (um sexto), elevando-as para 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no mínimo unitário. A majoração na fração de 1/6 (um sexto) pelo concurso formal se deu nos termos da jurisprudência pacífica e melhor doutrina. Neste sentido: "A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a quantidade de infrações praticadas deve

ser o critério utilizado para embasar o patamar de aumento relativo ao concurso formal de crimes." (STJ, HC 208933/SP). "Quanto à regra do concurso formal de crimes, o magistrado do feito elevou a pena em um sexto, atuando, desse modo, em sintonia com a jurisprudência dominante, que entende ser esse o patamar aplicável quando cometidos apenas dois delitos." (STJ, HC 102510/SP). "(...) o quantum de aumento no concurso formal e no crime continuado deve ter como base o número de infrações penais praticadas, ou seja, a quantidade de resultados obtidos pelo agente (...). A par disso, muito embora não se torne uma regra absoluta, os Tribunais Superiores têm adotado os seguintes critérios: a) Concurso formal (aumento de 1/6 a 1/2):- 2 (dois) crimes = aumento de 1/6 (um sexto);- 3 (três) crimes = aumento de 1/5 (um quinto);- 4 (quatro) crimes = aumento de 1/4 (um quarto);- 5 (cinco) crimes = aumento de 1/3 (um terço);- 6 (seis) ou mais crimes = aumento de 1/2 (metade)." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória - Teoria e Prática. 4. ed. Salvador: Juspodivm, 2009. p. 190 e 191, destaque meu). Anoto que em relação ao cálculo dos dias-multa, estas foram aplicadas distintas e integralmente, na forma do art. 72 do Código Penal. À falta de elementos outros que pudessem determinar alterações nas penas assim fixadas, torna-as definitivas nesses montantes. O dia-multa, em face da ausência de dados quanto à situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração. Apesar da gravidade em abstrato do crime, não sendo desfavoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal e, considerando a quantidade da pena corporal aplicada, atento aos critérios do artigo 33 e seus parágrafos, do Código Penal, entendo por bem em fixar o regime semiaberto para que inicie o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, regime que, no caso, se apresenta como compatível com suas condições pessoais. Neste aspecto, é certo que a capitulação do delito de roubo nem sempre é motivo suficiente para determinar o cumprimento da pena, desde o início, em regime fechado, devendo ser fixado o regime de acordo também com observância dos critérios do art. 59 do Código Penal, como já decidiu o C. STF: RT 754/539; 753/514. II. Com relação ao delito do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro: Nos termos do artigo 59 do Código Penal, conclui-se que não há elementos que justifiquem a exasperação da pena-base. Assim, fixo-a em 6 (seis) meses de detenção. Na segunda fase, forçoso o reconhecimento da atenuante da confissão. Todavia, fixadas a pena no seu patamar mínimo legal, inviável a redução a quem deste, em observância à Súmula nº 231 do c. STJ, razão pela qual mantenho a pena no quantum anteriormente fixado. Na terceira fase inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual a torno definitiva naquele patamar. Tratando-se de pena de detenção inferior a quatro anos aplicada a réu primário, o regime inicial será ABERTO, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal. III. Com relação ao delito do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro: Nos termos do artigo 59 do Código Penal, conclui-se que não há elementos que justifiquem a exasperação da pena-base. Assim, fixo-a em 3 (três) meses de detenção. Na segunda fase, forçoso o reconhecimento da atenuante da confissão. Todavia, fixadas a pena no seu patamar mínimo legal, inviável a redução a quem deste, em observância à Súmula nº 231 do c. STJ, razão pela qual mantenho a pena no quantum anteriormente fixado. Na terceira fase inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual a torno definitiva naquele patamar. Tratando-se de pena de detenção inferior a quatro anos aplicada a réu primário, o regime inicial será ABERTO, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal. O réu se viu condenado por crimes patrimoniais praticados mediante grave ameaça, com exercício de arma branca. Inadmissível, por ausência dos requisitos legais e subjetivos, a substituição das penas privativas de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão de Sursis. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o acusado JACKSON LUCAS DE AQUINO DA SILVA, qualificado à pág. 28, às penas de: I. 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no mínimo unitário, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, inciso VII, por 2

(duas) vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal e, em concurso material

(art. 69, do Código Penal) com: II. 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial ABERTO, pela infração penal prevista no art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro e; III. 3 (três) meses de detenção, em regime inicial ABERTO, pela prática da infração penal prevista no art. 307, do Código Penal. 1. Observar, quanto ao cumprimento das penas privativas de liberdade (reclusão e detenção) a redação do art. 69, caput, segunda parte, do Código Penal, executando-se inicialmente a de reclusão e, após, a de detenção. 2. Taxa judiciária pelo réu. Isento-o, contudo, do pagamento, pois evidenciada sua miserabilidade jurídica. 3. O réu permaneceu preso cautelarmente durante toda a fase de instrução. Agora, confirmada a certeza de sua culpabilidade e periculosidade, e permanecendo presentes os motivos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, seria um contrassenso e injustificável sua soltura, razão pela qual não poderão recorrer em liberdade. De rigor, portanto, a manutenção da prisão cautelar, para a garantia da ordem pública e para assegurar a efetiva aplicação da lei penal. Oficie-se, recomendando-se na prisão onde se encontra. 4. Com relação à faca apreendida, decreto o seu perdimento e determino a sua destruição. Oficie-se. 5. Transitada em julgado, lancem o nome do sentenciado no rol dos culpados, expedindo-se guia de execução definitiva, fazendo-se as demais comunicações de praxe. Havendo recurso, expeça-se guia de recolhimento provisória. Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Registre-se. Comunique-se.

Após ser dada ciência do teor da r. Sentença proferida aos presentes, através de reunião audiovisual pela ferramenta Microsoft Teams, tem-se que, pela d. Representante do Ministério Público, não houve interesse em recorrer. Outrossim, o réu, após orientação do d. Defensor Público, e na sua presença, renunciou ao seu direito de recorrer. Considerando a novel legislação (Lei nº 13.964 de 2.019), dando nova redação ao art. 51 do Código Penal, transitada em julgado a sentença, saiu o sentenciado ciente e intimado para efetuar o pagamento da pena de multa originária do crime no prazo de 10 (dez) dias contados desta data.

Pelo MM. Juiz foi dito que: Certifique-se o trânsito em julgado. Após, expeça-se guia de recolhimento definitiva do sentenciado. Saindo ciente e intimado para o pagamento da pena de multa originária do crime, decorrido o prazo sem o devido pagamento, considerando a novel legislação (Lei nº 13.964 de 2.019), dando nova redação ao art. 51 do Código Penal, proceda a z. serventia na forma do artigo 479-B das Normas de Serviço da Eg. Corregedoria Geral da Justiça deste Estado de São Paulo, com redação determinada pelo Provimento CG 04/2020: I. Expeça-se certidão da sentença (modelo 505791) e, após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público, nos termos do § 1º do supramencionado art. 479-B. II. Ato contínuo, lance-se a movimentação "62050 - autos no prazo - execução da pena de multa", com encaminhamento à fila "Ag. Execução - Pena de Multa" (§ 2º), no aguardo de comunicação do MM. Juízo da Execução. III. Comunicado, pelo Juízo da execução, o ajuizamento da ação de execução da multa penal, proceda com a anotação no histórico de partes, inserindo-se o evento "Cód. 17 - Início da Execução da Pena de Multa", indicando no complemento o número do processo de execução e, ao final, lançando a movimentação "61619 - Definitivo - Processo Findo com Condenação", remetendo os autos ao arquivo, caso já realizados demais ofícios e comunicações de praxe e de estilo.

Links dos arquivos audiovisuais:

https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hidekil_tjsp_jus_br/Ee8hwRQPS55BkgDV2i2E-QkBjDmcfuPo2C0YsC_V7ziiAQ
https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hidekil_tjsp_jus_br/Ebj-mZwY9QZIpVdv0Jxuvd0BwYbeaQXN9jN2nY1CKRWU8A

https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hidekil_tjsp_jus_br/

EfS809JJXfJDm7GFRhatDY0B7cQ9otVj97s4A3m0-36cmw

https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hidekil_tjsp_jus_br/Ed97oGVEVoFHuATDszu0Si4BlU-CCN74uFZHdutfj2hEGw

Eu, Hideki Miura Lemos, assistente judiciário, digitei. Nada Mais.

O termo de audiência é assinado eletronicamente pelo MM. Juiz de Direito, consoante o disposto no artigo 1269 das Normas da Corregedoria do TJSP, sendo a via física entregue às partes ao final dos trabalhos. A qualificação das pessoas ouvidas neste ato está lançada em separado. As partes não alegaram nenhuma contradição no presente termo.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA